

تقرير أعمال الخبرة

طارق بن احمد بن سلطان المسكاري	اسم الخبير:	499/1409/2025	دعوى رقم:
0026/2022	رقم القيد:	ابتدائي مسقط	المحكمة:
95453333	الهاتف:		
Tariq.almaskari@outlook.com	الايمل:		

مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية	بوكالة	نديم امين سيد	المدعي:
مكتب تركي المعمرى للمحاماة والاستشارات القانونية	بوكالة	عالم الاحجار العالمية ش م م	المدعى عليها:
2025/9/30م	المحدد لنظرها جلسة		

التاريخ: 13 ربيع الاول 1447 هـ

الموافق: 6 سبتمبر 2025م

الفاضل / مدير أمانة سر المحكمة
محكمة مسقط الابتدائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... و بعد،،،

الموضوع: تقرير الخبرة للدعوى العمالية رقم 499/1409/2025

المقامة من نديم امين سيد ضد عالم الاحجار العالمية ش م م ،

والمحدد لنظرها جلسة 2025/9/2م

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى خطاب أمانة سر المحكمة الموقرة بتاريخ 2025/7/20م، يسرنا ان نرفق لكم تقرير الدعوى العمالية المشار اليها اعلاه، راجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها ولعدالة المحكمة اتخاذ ما تراه مناسبا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



طارق بن أحمد بن سلطان المسكري

الخبير المتدب

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد: ٠٠٢٦/٢٠٢٢

محتويات التقرير

4.....	المأمورية
5.....	موضوع التداعي / الطلبات
6.....	اجراءات أعمال الخبرة
7.....	بحث و تحليل الدعوى وفق المأمورية
18	خلاصة التقرير
21	حافطة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى
42	حافطة مستندات اجراءات الخبرة

وفق ما هو موضح بالحكم التمهيدي بيان الاتي:

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بنذب خبير إداري صاحب الدور من الجدول تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها وكافة المستندات التي توصل إلى النتيجة في التقرير وذلك لبيان مقدار أجر المدعي الشهري الأساسي والشامل المتفق عليه وبيان الأجر المسددة وغير المسددة للمدعي إن وجدت خلال الفترة محل المطالبة ومدى استحقاق المدعي للنسبة من الأرباح التي يطالب بها وحساب المستحق عنها متى ما وجدت وبيان مدى صحة ما أسست عليه المدعى عليها قرارها بإنهاء خدمة المدعي من ضعف الأداء، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أي جهة يرى ضرورة في الانتقال إليها وكذلك سماع من يرى لزوم سماع شهادته بغير حلف يمين، وعرض الصلح على الطرفين، وبالجملية تحقيق أوجه دفاع الطرفين وسماع اقوالهما، وعلى المدعى إيداع أمانة مقدارها (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف له بدون اجراءات مقابل ادائه للمأمورية، وحددت جلسة 2025/8/19م لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 2025/8/26 في حالة سدادها وإيداع التقرير وعلى امانة السر اخطار الخبير لمباشرة المأمورية فور ايداع الامانة، وصرحت بالاطلاع على التقرير حال وروده، وأبقت الفصل في المصاريف.

(مستند رقم 1 - حافظة مستندات اعمال الخبرة)

2

موضوع التداعي / الطلبات

وفقا لصحيفة الدعوى والرد

طلبات المدعي:

1. إلزام المدعى عليها بسداد بمتأخرات الرواتب عن الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 مبلغ 13000 ر.ع وما يستجد.
2. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 10000 ريال عماني.
3. إلزام المدعى عليها ببذل نهاية الخدمة بمبلغ 5000 ريال عماني.
4. الحكم للمدعي باستحقاق بدل الإخطار بمبلغ 1,450 ريال عماني.
5. الحكم للمدعي بقيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة لقضاء الإجازة السنوية للأعوام 2022 - 2024.
6. إلزام المدعى عليها بسداد نصيب المدعي من الأرباح، مبلغ وقدره 16,000 ريال عماني.
7. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تأخير صرف الرواتب، بمبلغ 8000 ريال عماني.
8. إلزام المدعى عليها بتعويض عن الأضرار بمبلغ 5000 ريال عماني.
9. إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة خبرة للمدعي تفيد بفترة عمله ومسماه الوظيفي.
10. إلزام المدعى عليها بسداد المصاريف والرسوم ومبلغ 1,000 ريال عماني أتعاب محاماة.

رد المدعى عليها على الطلبات:

تتلخص طلبات المدعى عليها في رفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ التسوية النهائية الذي عرضته على المدعي وقدره 8,872.4 ريال عماني.

(مستند رقم 1 و 2 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

3 إجراءات أعمال الخبرة

للوصول إلى حقيقة النزاع وإبداء الرأي الفني، قمنا بمباشرة المأمورية الموكلة إلينا بدأً بالاطلاع على ملف الدعوى للتحقق من تفاصيل أطراف النزاع ومراجعة كافة المستندات المرفقة به. بعد ذلك، تم تحديد الأسئلة الجوهرية اللازمة لتحليل عناصر الدعوى، وبناءً عليه تم توجيه دعوات لأطراف التداعي لحضور اجتماعات منفصلة في مقر أعمال الخبرة. وتم عقد الاجتماع مع المدعي / نديم أمين سيد، حيث تم الاستماع لأقواله ومطالباته والاطلاع على المستندات التي بحوزته. وتم عقد اجتماع اخر مع ممثلي الشركة المدعى عليها، تم خلاله الاستماع لدفعوهم والاطلاع على مستنداتهم، كما تم طلب عدد من المستندات الإضافية اللازمة لاستكمال عملية البحث والتحليل. وبعد استلام المستندات الإضافية، عكفنا على تحليل كافة المستندات المقدمة من الطرفين وتسلسل الوقائع للوصول إلى الرأي الفني، وإعداد هذا التقرير النهائي.

(مستند رقم 2 و 3 و 4 و 5 - حافظة مستندات اعمال الخبرة)

4 بحث وتحليل الدعوى وفق المأمورية

انتهجت الخبرة في بحث وتحليل عناصر المأمورية وفقاً لما هو مقرر بلائحة تنظيم أعمال الخبرة، ومدونة قواعد سلوك الخبراء، للوصول إلى وجه الحق فيها وذلك على النحو التالي:

أولاً: بيان مقدار أجر المدعي الشهري الأساسي والشامل المتفق عليه:

التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 1 فبراير 2021 بوظيفة "مندوب مبيعات" براتب أساسي 420 ر.ع واجمالي مع العلاوات 650 ر.ع، وتمت ترقيته لاحقاً إلى "مدير مبيعات إقليمي" براتب أساسي 910 ر.ع واجمالي مع العلاوات 1,400 ر.ع، وبلغ راتبه الأساسي الأخير 964.6 ر.ع واجمالي الراتب مع العلاوات 1454.6 ر.ع .

واستمرت علاقة العمل حتى تاريخ 2 سبتمبر 2024م، بإجمالي مدة خدمة 3 سنوات و7 أشهر ويوم واحد، حيث قامت المدعى عليها بإصدار إشعار بإنهاء خدمات المدعي ليسري من اليوم التالي، وذلك بسبب ما أسمته "ضعف الأداء الوظيفي العام، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة" والذي سيتم بيانه بالتفصيل لاحقاً.

(مستند رقم 3 و4 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

(مستند رقم 3 و4 - حافظة مستندات اجراءات الخبرة)

ثانياً: بيان مطالبة التعويض عن الأجور المتأخرة

بعد فحص ومراجعة كافة المستندات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك ردود الشركة وكشوفات الحساب البنكي للمدعي، تخلص الخبرة إلى أن إجمالي الأجور المستحقة للمدعي والتي لم تسدها الشركة يتكون من شقين، وذلك على النحو التالي:

الشق الأول: الأجور التي تقر بها المدعى عليها

بناءً على الكشف التفصيلي الأخير المقدم من المدعى عليها، أقرت الشركة بوجود عدد من الرواتب المستحقة للمدعي لم تكن قد سُددت بعد. وتشمل هذه المبالغ رواتب أشهر أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر من عام 2023، بالإضافة إلى أجر الأيام المستحقة من شهر سبتمبر 2024. وعليه، فإن إجمالي الأجور التي أقرت بها المدعى عليها بأنها لا تزال في ذمتها يبلغ 4,378.873 ر.ع (أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً عمانياً وثمانمائة وثلاثة وسبعون بيسة).

الشق الثاني: الأجور التي لم تقدم المدعى عليها دليلاً على سدادها

بالإضافة إلى ما سبق، وبعد مقارنة افادة الشركة مع كشوفات الحساب البنكي للمدعي، تبين وجود عدد آخر من الأشهر التي ادعت الشركة سدادها ضمن دفعات مجمعة أو تسويات نقدية، إلا أنها لم تقدم أي مستندات مؤيدة (مثل إشعارات التحويل أو إيصالات الاستلام) تثبت صحة ادعائها، وذلك بعد منحها الأجل الكافي لذلك. وحيث إن عبء إثبات الوفاء بالأجر يقع على عاتقها، فإن ذمتها تظل مشغولة برواتب هذه الأشهر بحسب ما هو موضح بالجدول أدناه:

السنة	رواتب شهر	المبلغ (ر.ع)
2021م	فبراير ومارس وأبريل ومايو ويوليو وسبتمبر (6 أشهر) بواقع راتب شهري 650 ر.ع	3,900
2022م	فبراير ومايو بواقع راتب شهري 650 ر.ع ويوليو وأغسطس بواقع راتب شهري 1,400 ر.ع	4,100
2023م	يناير وفبراير ومارس وأبريل بواقع راتب شهري 1,427.3 ر.ع	5,709.2
2024م	يناير وأبريل بواقع راتب شهري 1,454.6 ر.ع، وتم إيداع راتب شهرين في شهر سبتمبر وأكتوبر (بعد تاريخ انتهاء الخدمة)	0
المبلغ الإجمالي (*)		13,709.2

ملاحظة: لم يتم حساب ما أقرته الشركة المدعى عليها من أجور غير مدفوعة لعام 2023م (3 من أصل 6) ، بالإضافة الى أجر يومين من راتب شهر سبتمبر 2024م، نظرا لإقرارها بعدم صرفها هذه الأجور وحسابه بالشق الأول.

وعليه وبناءً على ما تقدم، فإن إجمالي حساب الأجور غير المدفوعة للمدعي (بجمع الشقين الأول والثاني) مبلغ 18,088.070 ر.ع (ثمانية عشر ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً عمانية وسبعون بيسة).

(مستند رقم 5 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

ثالثا: بيان مطالبة بدل الاخطار

طبقا لما هو مقرر فإن المدعي يستحق بدل إشعار يعادل أجر شهر شامل واحد، لعدم قيام الشركة المدعى عليها بمنح المدعي إخطار شهر من تاريخ الإنهاء، وتضمنت استمارة التسوية النهائية الصادرة عن الشركة المدعية مبلغ بدل الاخطار مبلغ 1,454.6 ر.ع (ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً عمانياً وستمائة بيسة).

رابعا: بيان مطالبة بدل الإجازات غير المستنفذة وتذاكر السفر

يتوافق هذا الطلب لما هو مقرر عن رصيد الإجازات السنوية غير المستنفذة وتذاكر السفر المرتبطة بها، وفقاً لعقد العمل، ويبلغ اجمالي الاجازات المستحقة للمدعي من تاريخ 2021/2/1م وحتى تاريخ 2024/9/2م (107.66 يوماً) بواقع 2.5 عن كل شهر، وطبقاً للمستندات التي تم تقديمها في شأن طلبات الاجازات استنفذ المدعي منها (53 يوماً)، ليكون حساب رصيد الاجازات غير المستنفذة (54.66 يوماً) وحسابها مبلغ (الاجر الشامل اليومي الأخير (51.52 ر.ع) X (رصيد الاجازات غير المستنفذة (54.66 يوماً) مبلغ اجمالي 2,816.083 ر.ع (الفان وثمانمائة وستة عشر ريالاً عمانياً وثلاثة وثمانون بيسة). وفي شأن استحقاق تذاكر السفر تقر به الشركة المدعى عليها في استمارة تسوية نهاية الخدمة بمبلغ (272.180 ر.ع).

(مستند رقم 6- حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

خامسا: بيان مطالبة مكافأة الأداء (العمولة)

يطالب المدعي بنسبة 1% من المبيعات و30% من الأرباح. والثابت في عقد العمل هو استحقاق نسبة 1% من المبيعات. وتدفع الشركة بأن صرف العمولة مشروط بتحقيق هدف (15 حاوية شهرياً)، وبحسب افادة المدعي بقيامه بتحقيق مبيعات شهرية الا أنه لم يتم الاتفاق على مستهدفات بحسب ما اشارت اليه الشركة المدعى عليها، بالإضافة الى قيامه بعمليات التسويق واستلام العديد من طلبات العملاء الا أن سعة الطاقة الإنتاجية للمصنع لا تتوافق مع الأهداف التي تشير اليه (15 حاوية شهريا) ، حيث أن متوسط الإنتاج الإجمالي الشهري أقل من ذلك بكثير وأن الأهداف الموضوعة مبالغ بها ولم يتم الاتفاق عليها. في رأينا الفني تكون مطالبة المدعي للعمولة بنسبة 1% من المبيعات الثابتة بالمستندات في محلها، أما نسبة الـ 30% فتفتقر لمستند يؤيد هذه المطالبة.

وعليه تم الاطلاع على نظام مكافآت البيع والخاصة لفريق المبيعات لبيان مدى مطابقة شروط صرف المكافأة محل النزاع بالوقائع، والتي تنص على:

1- شروط صرف مكافآت مديري المبيعات:

- تحقيق الهدف المحدد.
 - تحصيل جميع مبالغ المبيعات.
 - الوصول إلى متوسط سعر البيع.
 - الالتزام بسياسة بيع المنتجات.
 - ألا يقل سعر البيع عن قائمة أسعار الشركة.
- 2 -نسبة المكافأة 1% من إجمالي المبيعات المحققة.
- 3 -تُصرف المكافأة سنويا في الربع الأول من العام التالي.

4 - سيتم إصدار قائمة الأهداف من الإدارة العليا، والتي ستحدد الكمية المطلوبة من كل فرد ومتوسط سعر البيع.

5 - سيُطبق هذا النظام على فريق مبيعات الشركة فقط.

6 - يسري هذا النظام اعتبارًا من بداية عام 2022، وسيحل محل جميع أنظمة المكافآت السابقة الشركة.

وبناءً عليه تم طلب أهداف مبيعات المدعي، والسعة الإنتاجية للمصنع، وتقارير المبيعات لفريق المبيعات بشكل عام من المدعى عليها، بعد مراجعة المستندات المقدمة من الطرفين، يتضح أن الخلاف حول عمولة الـ 1% لا يكمن في نسبة العمولة نفسها، بل في شروط استحقاقها. يدعي المدعي استحقاقه للعمولة بناءً على عقد العمل، بينما تدفع الشركة بأن صرفها مشروط بتحقيق هدف لم يتم تحقيقه.

تحليل دفع الشركة (الهدف المشروط):

- **مستند الأهداف:** قدمت الشركة مستندًا يحدد هدفًا للمدعي ببيع ما يعادل 10% من إجمالي الإنتاج المخطط له (11,250 وحدة شهريًا).
- **عدم تحقيق الهدف:** يُظهر نفس المستند أن المدعي لم يصل إلى هذا الهدف في أي شهر من الشهور المذكورة.
- **لائحة المكافآت:** تنص لائحة المكافآت الداخلية للشركة على أن "تحقيق الهدف المحدد" هو أول شرط لصرف العمولة.

تحليل دفع المدعي (عدم واقعية الهدف وعدم الاتفاق عليه):

- مقارنة الهدف بالإنتاج الفعلي: بعد الاطلاع على المستند الذي يوضح "الإنتاج الفعلي" للمصنع يثبت أن إجمالي ما أنتجه المصنع في معظم الشهور كان أقل من الخطة الإنتاجية على سبيل المثال، في أبريل 2024، كان الإنتاج الفعلي 39,487 وحدة بينما الخطة 112,500.
- استحالة تحقيق الهدف: إذا كان المصنع نفسه لا ينتج كمية كافية، فمن المستحيل منطقيًا مطالبة المدعي ببيع 10% من "الخطة" غير الواقعية. الهدف المحدد للمدعي (11,250) كان في كثير من الأحيان يمثل ربع أو ثلث إجمالي إنتاج المصنع الفعلي، وليس 10% منه. وهذا يجعل الهدف تعجيزيًا وغير قابل للتطبيق عمليًا.
- عدم الاتفاق على الهدف: لم تقدم الشركة المدعى عليها مستند يثبت أن المدعي قد اطلع ووافق على مستند الأهداف السنوي، وأفادت بأن الأهداف يتم مشاركتها في مجموعة المحادثات (الواتساب)، ولا تتطلب موافقة المدعي عليها.
- أداء المدعي مقارنة بزملائه: بعد الاطلاع على المستند الذي يوضح خطة البيع لفريق المبيعات، يتبين لنا أن أداء المدعي كان متسقًا مع أداء زملائه في فريق المبيعات، بل وفي بعض الأحيان كان يتفوق عليهم. ولم يتمكن أي من الموظفين تقريبًا من تحقيق الأهداف التي وضعتها الشركة، مما يثبت أن المشكلة ليست في أداء المدعي، بل في وضع الأهداف من الأساس.

بناءً على التحليل أعلاه، نخلص إلى مطالبة المدعي لعمولة بنسبة 1% من إجمالي مبيعاته الثابتة بالمستندات تتوافق مع ما هو منصوص عليه في قرار الترقية، وأن الشرط الذي استندت إليه الشركة لحرمانه من هذه العمولة هو شرط تكميلي، ولم يثبت أنه كان محل اتفاق بين الطرفين. أما مطالبة المدعي بنسبة الـ 30% من الأرباح، فلا يوجد ما يدعمها في أوراق الدعوى.

وبناءً على ما سبق تم استخلاص إجمالي المبيعات الفعلية التي حققها المدعي من المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها، وحساب نسبة العمولة المتفق عليها في قرار الترقية بنسبة (1%) من المبيعات، وذلك على النحو التالي:

1- إجمالي المبيعات المحققة من يوليو 2022 إلى ديسمبر 2022: بلغ إجمالي مبيعات

المدعي 56,884.44 ر.ع، ويكون حساب عمولته عنها 568.84 ر.ع.

2- إجمالي المبيعات المحققة لعام 2023: بلغ إجمالي مبيعات المدعي 240,484.70

ر.ع، ويكون حساب عمولته عنها 2,404.85 ر.ع.

3- إجمالي المبيعات المحققة لعام 2024 (حتى أغسطس): بلغ إجمالي مبيعات

المدعي 148,423.34 ر.ع، ويكون حساب عمولته عنها 1,484.23 ر.ع.

وعليه، وفي حال قضت عدالة المحكمة الموقرة إلى استحقاق المدعي لعمولة المبيعات بنسبة 1%، وبناءً على تقارير المبيعات الفعلية المقدمة من المدعى عليها، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ ترقيته في 1 يوليو 2022 وحتى تاريخ إنهاء خدمته. فإن إجمالي حساب مبلغ عمولة المبيعات للمدعي عن كامل الفترة يبلغ 4,457.92 ر.ع (أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وتسعمائة وعشرون بيعة)

(مستند رقم 7 و 8 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

سادسا: بيان مطالبة مكافأة نهاية الخدمة

تتمسك المدعى عليها بعدم استحقاق المدعي للمكافأة استناداً للمادة (40) من قانون العمل وانتهاء خدمة المدعي بسبب ما أسمته بضعف الاداء، حيث قدمت المدعى عليها مجموعة من الإشعارات والتحذيرات المرسلة للمدعي كدليل على ضعف أدائه وتبريراً لقرار إنهاء الخدمة. وبعد مراجعتها وتحليلها في سياقها الزمني، تخلص الخبرة إلى الملاحظات الفنية التالية:

1. الإشعارات السابقة للترقية (عام 2021): الإشعارات المرسلة خلال عام 2021 تعتبر من الناحية الإدارية ملغاة ضمناً بقرار الشركة اللاحق بترقية المدعي وزيادة راتبه في يونيو 2022. حيث إن الترقية هي أسمى أشكال الإقرار الرسمي من الإدارة بكفاءة الموظف، ولا يمكن للشركة الاستناد إلى هذه التحذيرات القديمة لتبرير قرار فصل تم اتخاذه بعد أكثر من عامين من الترقية.

2. الإشعار اللاحق للترقية (يناير 2023) وانقطاع الصلة بقرار الإنهاء:

الفجوة الزمنية: إن الإشعار الوحيد الذي يمكن الاعتداد به من الناحية الزمنية هو المرسل في يناير 2023م، إلا أن قرار إنهاء الخدمة صدر في سبتمبر 2024، أي بعد مرور 18 شهراً كاملاً على تاريخ هذا الإشعار. هذه الفجوة الزمنية الطويلة تقطع الصلة السببية بين التحذير وقرار الفصل، وتدل على أن أداء المدعي خلال هذه الفترة كان مرضياً للشركة بدليل استمراره في العمل طوال هذه المدة.

إجمالي المبيعات خلال فترة الـ 18 شهراً: تشير المستندات إلى أن المدعي، خلال الفترة التي تلت الإشعار الأخير (من فبراير 2023 إلى أغسطس 2024)، قد حقق مبيعات إجمالية بلغت 360,106.570 ر.ع، هذه المبيعات تثبت أن المدعي كان منتجاً وفعالاً في عمله، وينفي تماماً حجة "ضعف الأداء" التي استندت إليها الشركة في إنهاء خدماته.

مقارنة الأداء مع الزملاء : عند مقارنة أداء المدعي مع زملائه في فريق المبيعات خلال نفس الفترة، يتضح أن أدائه كان متسقاً وفي كثير من الأحيان منافساً لأداء أفضل الموظفين في الفريق، مما يؤكد أن أي قصور في تحقيق الأهداف (إن وجد) كان نتيجة لأهداف لم يتم تحقيقها وضعت للفريق بأكمله، وليس نتيجة لضعف أداء المدعي بشكل خاص، وفي جميع الأحوال وبحسب المستندات المقدمة في هذا الشأن تعذر بيان تحقيق أي موظف من فريق المبيعات هذه الأهداف.

ولجميع ما سبق، نخلص في هذا الشأن أن الإشعارات التي استندت إليها المدعى عليها لتبرير إنهاء الخدمة لا يتوافق مع ما هو مقرر. فالتحذيرات القديمة أصبحت غير منتجة بسبب الترقية، وأن آخر إشعار في شأن ضعف الاداء جاء قبل 18 شهراً من قرار إنهاء الخدمة، وهي فترة أثبت فيها المدعي إنتاجيته مقارنة بزملائه، مما يجعل قرار إنهاء الخدمة المستند إلى هذه الإشعارات يفتقر إلى المبرر المشروع.

وعليه ووفقاً للمادة (61) من قانون العمل العماني، والتي تقضي بأن تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر أساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة، على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه المدعي. وبما أن خدمة المدعي امتدت من تاريخ 1 فبراير 2021م وحتى 2 سبتمبر 2024م، فإن إجمالي فترة خدمته هي 3 سنوات و7 أشهر ويوم واحد. (1309 يوماً).

وباعتماد آخر راتب أساسي تقاضاه المدعي، وهو 964.6 ريال عماني، فإن إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن كامل فترة خدمته تُحسب كالتالي:

مكافأة نهاية الخدمة = (اجمالي عدد أيام الخدمة (1309) / عدد أيام السنة (365)) X الراتب الأساسي الأخير (964.6) = 3,459.35 ر.ع

وعليه، فإن حساب إجمالي مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحق للمدعي هو 3,459.35 ر.ع (ثلاثة الاف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالاً عمانياً وثلاثمائة وخمسون ييسة).

(مستند رقم 9 و10 و11 و12- حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

بناءً على ما سبق، وبحسب عناصر المأمورية نخلص الى النتائج التالية :-

أولاً: التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في 1 فبراير 2021 كمندوب مبيعات براتب أساسي 420 ر.ع (إجمالي 650 ر.ع)، ثم تمت ترقيته إلى مدير مبيعات إقليمي براتب أساسي 910 ر.ع (إجمالي 1,400 ر.ع)، ووصل آخر راتب أساسي إلى 964.6 ر.ع أساسي (إجمالي 1,454.6 ر.ع)، واستمرت علاقة العمل حتى 2 سبتمبر 2024 بإجمالي مدة خدمة 3 سنوات و7 أشهر ويوم واحد.

ثانياً: يبلغ اجمالي حساب مطالبات المدعي عن أجور غير مدفوعة وبدل رصيد الاجازات غير المستنفذة، وبدل الاخطار وتذكرة عودة، ومكافأة أداء المبيعات ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ اجمالي وقدره 30,548.200 ر.ع (ثلاثون الفا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً عمانياً ومئتان بيسة).

هذا ما توصلنا اليه وراجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها، بعد بذل العناية اللازمة لتحقيق دفاع طرفي التداعي وسماع أقوالهما وصولاً لوجه الحق فيها، ولعدالة المحكمة الموقرة اتخاذ ما تراه مناسباً

اسم الخبير:	طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
رقم القيد:	0026/2022
التاريخ:	2025/9/6م



طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد : ٠٠٢٦/٢٠٢٢

5 ملخص المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى

البيان	صادر عن	رقم المستند
الطلبات	المدعي	1
الطلبات	المدعى عليها	2
عقد عمل المدعي	المدعى عليها	3
بيان ترقية المدعي	المدعى عليها	4
بيان الأجور المتأخرة بحسب كشوفات الحساب البنكية	المدعى عليها	5
استمارة مستحقات نهاية الخدمة	المدعى عليها	6
نظام مكافأة المبيعات	المدعى عليها	7
بيان الشركة حول مكافأة المبيعات	المدعى عليها	8
بيان انتهاء الخدمة	المدعى عليها	9
اشعارات الاداء السابقة للترقية	المدعى عليها	9
اشعارات الاداء اللاحقة للترقية	المدعى عليها	10
بيان أداء المدعي وفريق المبيعات بالمجمل 2023 - 2024	المدعى عليها	11
بيان انتهاء الخدمة	المدعى عليها	12

ملخص مستندات اجراءات الخبرة

6

العنوان	رقم المستند
خطاب المأمورية والحكم التمهيدي	1
بيان دعوة أطراف التداعي للاجتماع	2
محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعية	3
محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعى عليها	4
بيان طلب تفاصيل إضافية من المدعى عليها	5

حافطة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى

مستند رقم 1 - طلبات المدعي

DR. HUMAID AL QANNOBI
Advocate & Legal Consultant



الدكتور حميد القنوبي
للمحاماة والاستشارات القانونية

ثالثاً: الطلبات

- بناءً على ما تقدم، نلتزم بالحكم لموكلنا بما يلي:
- عليه، وبناءً على ما تقدم من أسباب وما تراه المحكمة من أسباب، نلتزم بالحكم لموكلنا بالآتي:
1. إلزام المدعى عليها بسداد بمتأخرات الرواتب عن الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 مبلغ 13000 ر.ع وما يستجد.
 2. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 10000 ريال عماني.
 3. إلزام المدعى عليها ببطل نهاية الخدمة بمبلغ 5000 ريال عماني.
 4. الحكم للمدعي باستحقاق بدل الإخطار بمبلغ 1,450 ريال عماني.
 5. الحكم للمدعي بقيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة نقضاء الإجازة السنوية للأعوام 2022 - 2023 - 2024.
 6. إلزام المدعى عليها بسداد نصيب المدعي من الأرباح، مبلغ وقدره 16,000 ريال عماني.
 7. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تأخير صرف الرواتب، بمبلغ 8000 ريال عماني.
 8. إلزام المدعى عليها بتعويض عن الأضرار بمبلغ 5000 ريال عماني.
 9. إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة خبرة للمدعي تفيد بفترة عمله ومسماه الوظيفي.
 10. إلزام المدعى عليها بسداد المصاريف والرسوم ومبلغ 1,000 ريال عماني أتعاب محاماة.



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

عبدالعزیز بن حمید بن راشد القنوبي المحامي
مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية

**Turki AL-Mamari office
For Advocates Legal Con.**



**مكتب تركي المعمري
للمحاماة والاستشارات القانونية**

عليه لما أدينناه في مذكرة الرد
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة بوسع بصرها من وقائع وأسباب أخرى تلتبس
موكلتنا من عدالتكم الآتي

الطلبات

نلتبس من عدلكم القضاء برفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ التسوية
النهائي المعروض للمدعي بمبلغ وقدرة (10327 ر.ع) عشرة الاف
وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال عماني لعدم قيامها على صحيح القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الحامي / تركي بن سعيد المعمري

مكتب تركي المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية

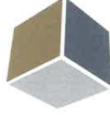




خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 3 - عقد عمل المدعي

C.R. 1097417
+968 24185064
info@swiom.com
www.swiom.com
P.O. Box: 98, P.C. 104
Al-Bahja Complex
Muscat, Oman



شركة عالم الأحجار العالمية
STONES WORLD
INTERNATIONAL Co. L.L.C.

Ref# OL- SWI/ADMN/HR/2021
Date: 13-Jan-2021

To,
Mr. Nadeem Amin Sayyed
Passport No. J9255119

Subject: Employment Offer Letter

Dear Mr. Nadeem,

Following your recent interview, we are pleased to offer you a position with Stones World International Co. LLC as per the following terms and conditions:

Employment details

Your designation will be **Sales Representative** and the date of your entry into Sultanate of Oman will be considered as your first day of work.

Salary Details our monthly salary package will be a total of **RO 650/-** as per the below breakdown:

- Basic Salary : RO 420/-
- Food allowances : RO 50/-
- Telephone allowances : RO 30/-
- Special allowances : RO 50/-
- Other allowances : RO 100/-

Accommodation & Transportation

Bachelor sharing accommodation will be provided by the company.

Transportation from accommodation to workplace and return will be provided by the company.

Place of work

You will be based at the company's Factory in Sohar, Oman

Working Hours

The normal hours of work are **54** per week. However, you are expected to work such hours as may reasonably be required by the Company for the proper performance of your professional duties.

For SWI.....

Accepted by.....



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

C.R. 1097417
+968 24185064
info@swiom.com
www.swiom.com
P.O. Box: 98, P.C. 104
Al-Bahja Complex
Muscat, Oman



شركة عالم الأحجار العالمية
STONES WORLD
INTERNATIONAL Co. LLC.

Annual Leave

You will be eligible for 30 days leave after completion of 1-year continuous service.

Medical

Medical treatment for self at specified Medical Centers with qualified Practitioners to cover sickness after joining the organization and injuries sustained during work.

Notice Period

You are required to give **1-month** notice before the resignation. On the other hand, you will receive **1-month** notice from the company before the termination your service.

Probationary period

Your employment will be confirmed once you have successfully completed your probationary period. The probationary period will be for a maximum of **3 months**; however, your manager can confirm your employment prior to this, subject to the successful completion of agreed performance objectives.

Contract Validity

Work contract period Ends with employee's ID expiring. either party may terminate or renewal the contract by providing the other party written notification 20 days prior to End of contract date.

Acceptance

Looking forward to receiving back your acceptance by returning back the signed offer letter on or before 30 days. If the same is not received by this date, then this offer will expire automatically.

Yours sincerely,

For Stones World International Co. LLC

Authorized Signatory

Acceptance Confirmation

I confirm acceptance of the employment arrangements as detailed above and those contained within the Stones World International Contractual Conditions of Employment.

Signature :
Date :



C.R. 1097417
+968 24185064
info@swiom.com
www.swiom.com
P.O. Box: 98, P.C. 104
Al-Bahja Complex
Muscat, Oman



شركة عالم الأحجار العالمية ش.م.م.
STONES WORLD
INTERNATIONAL Co. L.L.C.

Date: 20/06/2022

التاريخ: 2022/06/20

Nationality: Indian
ID Number/Passport No: J9255119
To,
Mr. Nadeem Amin Sayyed
Subject: Upgrade with Salary Increment

الجنسية: الهندية
رقم الهوية/جواز السفر: J9255119
إلى،
الفاضل/نديم امين سيد
الموضوع: ترقية مع زيادة الراتب

Dear Mr. Nadeem,
According to the Decree No (03/2022) on 16th June 2022, We Would like to Express our Appreciation and Commendation for all the Passion and Commitment you have in your Existing role. In Recognition of your Contribution, it is our Pleasure to Promote you from Sales Representative to Regional Sales Manager Starting from 01 July 2022.

عزيزي الفاضل/ نديم ،
وفقاً للقرار الإداري رقم (03/2022) في تاريخ 16 يونيو 2022، نود أن نعرب عن تقديرنا وثناؤنا لكل شغفك والتزامك في وظيفتك الحالية. تقديراً لمساهماتك، يسعدنا ترقيةك من مندوب مبيعات إلى مدير مبيعات إقليمي اعتباراً من 01 يوليو 2022.

Salary Details

our monthly salary package will be a total of RO 1400 /- as per the below breakdown:

- Basic Salary : 910 OMR
- Food allowances : 70 OMR
- Transportation allowances : 140 OMR
- Telephone allowances : 70 OMR
- Accommodation allowances : 210 OMR

تفاصيل الراتب
سيكون مجموع الراتب الشهري 1400 ريال عماني /- حسب التوزيع أدناه:
• الراتب الأساسي: 910 ريال عماني
• علاوة الطعام: 70 ريال عماني
• علاوة النقل: 140 ريال عماني
• علاوة الاتصالات: 70 ريال عماني
• علاوة السكن: 210 ريال عماني

Place of work

You will be based at the in Sohar. And during the service, you shall be liable to be transferred anywhere to serve the company projects at the discretion of the management".

مكان العمل
سيكون مقر عملك في صحار ، و يجب للشركة أثناء مدة الخدمة نقلك إلى أي موقع تابع لخدمة مشاريع الشركة وفقاً لتقدير الإدارة.

Working Hours

The normal hours of work are 45 per week from Sunday to Thursday. However, you are expected to work such hours as may reasonably be required by the Company for the proper performance of your professional duties.

ساعات العمل
ساعات العمل العادية 45 ساعة في الأسبوع من الأحد إلى الخميس . ومع ذلك ، يتوقع منك العمل في مثل هذه الساعات التي قد تتطلبها الشركة بشكل معقول من أجل الأداء السليم لواجباتك المهنية.

You will be eligible for a sales commission 1% of total sales if sales targets are achieved according to the company rules and regulations & Omani labor law,

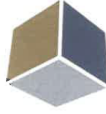
ستكون مؤهلاً للحصول على علاوة عمولة المبيعات بنسبة 1% من إجمالي المبيعات في حالة تحقيق الاهداف المرجوة للمبيعات وفقاً لقواعد ولوائح الشركة وقانون الدولة

Accepted by:
For SWI:

الموظف:
الشركة:



C.R. 1097417
+968 24185064
info@swiom.com
www.swiom.com
P.O. Box: 98, P.C. 104
Al-Bahja Complex
Muscat, Oman



شركة عالم الاحجار العالمية
STONES WORLD
INTERNATIONAL Co. LLC.

Annual Leave

You will be eligible for 30 days leave after completion of one-year continuous service, you will be entitled to annual economy air ticket to your home country for yourself and family, upon completion of 12 months of service

الإجازة السنوية
سوف تكون مؤهلاً للحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً بعد الانتهاء من الخدمة المستمرة لمدة عام واحد، يحق لك الحصول على تذكرة طيران سنوياً إلى بلدك ولأسرتك ، عند إكمال 12 شهراً من الخدمة.

Medical

Medical treatment for self and family at specified Medical Centers with qualified Practitioners to cover sickness after joining the organization and injuries sustained during work according to the Omani labor law.

التغطية الطبية
العلاج الطبي لك ولأسرتك في مراكز طبية محددة مع ممارسين مؤهلين لتغطية المرض وإصابات العمل بعد الانضمام إلى المنظمة وفقاً لقوانين العمل العماني.

Notice Period

You are required to give 1-month notice of the termination of your employment before leaving the company. On the other hand, you will receive 1-month notice from the company as well.

فترة الإشعار
أنت مطالب بتقديم إشعار مدته شهر واحد بإنهاء عقد عملك قبل مغادرة الشركة. من ناحية أخرى، ستتلقى إشعاراً مدته شهر واحد من قبل الشركة قبل إنهاء عقد عملك.

Probationary period

Your employment will be confirmed once you have successfully completed your probationary period. The probationary period will be for a maximum of 3 months; however, your manager can confirm your employment prior to this, subject to the successful completion of agreed performance objectives.

فترة الاختبار
سيتم تأكيد عملك بمجرد إكمال فترة الاختبار بنجاح. ستكون فترة الاختبار لمدة أقصاها 3 أشهر ، ومع ذلك ، يمكن لمديرك تأكيد وظيفتك قبل ذلك باستكمال أهداف الوظيفة المرجوة و المتفق عليها بنجاح.

Contract Validity

Work contract period Ends with employee's ID Expiring. Either Party may terminate or Renewal the contract by providing the other party written notification 20 days prior to End of contract date.

صلاحية العقد
تنتهي صلاحية فترة عقد العمل بانتهاء هوية الموظف. يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد أو تجديده من خلال تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل 20 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

Exceptional Deductions

The employee shall bear all costs specified by the administration from the work permit and visa for the remaining months to the contract in the following cases:

1. Evacuating the employee from the work contract before the agreed period.
2. Termination of employee services as a result of non-compliance with regulations and laws.

الخصومات الاستثنائية
يحمل الموظف جميع التكاليف المحددة من قبل الإدارة من تصريح العمل والتأشيرة للأشهر المتبقية للعقد في الحالات التالية:

1. إخلاء الموظف بعقد العمل قبل المدة المتفق عليها.
2. إنهاء خدمات الموظف نتيجة عدم الالتزام باللائحة والأنظمة والقوانين.

Acceptance

Looking forward to receiving back your acceptance by returning back the signed offer letter before 30 days. If the same is not received by this date, then this offer will expire automatically.

القبول
نتطلع إلى تلقي قبولك للعرض الوظيفي من خلال إعادة خطاب العرض الموقع في غضون 30 يوماً . إذا لم يتم استلامها بحلول هذه المدة ، فستنتهي صلاحية هذا العرض تلقائياً.

Yours sincerely,
For Stones World International Co. LLC

Authorized Signatory

Acceptance Confirmation

I confirm acceptance of the employment arrangements as detailed above and those contained within Contractual Conditions of Employment

Signature :
Date : 19-07-2022

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
شركة عالم الاحجار العالمية ش.م.م

المفوض بالتوقيع

تأكيد القبول

أقر بقبول ترتيبات التوظيف على النحو المفصل أعلاه وتلك وفقاً للشروط التعاقدية الدولية الواردة في للتوظيف.

التوقيع
تاريخ



مستند رقم 5 - بيان الأجور المتأخرة بحسب كشوفات الحساب البنكية



Re: 499/1409/2025

From Asma Issa Hassan <asma@swiom.com>

Date Sun 08/31/25 11:46 AM

To Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>

Cc qaroon111@hotmail.com <qaroon111@hotmail.com>; info@turkilawfirm.com <info@turkilawfirm.com>; Zahran Sarmi <zahran@amfzc.com>; AHMED NASSER MOHAMMED AL YAQOUBI <ahmed.y@swiom.com>

1 attachment (460 KB)

كشف ستون لتفاصيل رواتب نديم

الفاضل الخبير/ طارق المسكاري

مرفق لكم تفاصيل الرواتب المودعة في حساب المدعي مع بيان تاريخ الإيداع لكل شهر وذلك للتأكيد على سداد الأجور المستحقة. كما نود الإحاطة بأن الكشف المرسل من قبل المدعي غير مكتمل من حيث التفاصيل وتواريخ الإيداع. وسيتم تزويدكم بكافة المستندات المؤيدة لسداد الأجور المرفقة خلال خمسة (5) أيام عمل، وذلك استكمالاً لمتطلبات أعمال الخبرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Thanks & Best Regards,

Asma Issa Al Balushi

Human Resource Manager-Group



www.swiom.com | www.amfzc.com | www.plmarble.ae | www.marmarmarble.ae

asma@swiom.com | +968-22006660

P. B. 96, P. C. 104, Al Bahja Complex, Muscat, Sultanate of Oman



Please consider the environment before printing this e-mail



البيان	عن شهر	تاريخ ايداع	الراتب المودع في الحساب البنكي	الراتب الفعلي
	Feb-21	26-04-2021	650.000	650
	Mar-21	03-06-2021	650.000	650
	Apr-21	20-06-2021	650.000	650
1	تم ايداع الراتب مع راتب شهر 3 لسنة 2022	May-21	618.548	650
	Jun-21	02-08-2021	650.000	650
	Jul-21	02-09-2021	650.000	650
	Aug-21	11-10-2021	754.817	650
	Sep-21	24-11-2021	650.000	650
	Oct-21	30-12-2021	650.000	650
	Nov-21	20-01-2022	650.000	650
	Dec-21	02-03-2022	650.000	650
	Jan-22	03-04-2022	587.097	650
1	تم ايداع الراتب مع راتب شهر 3 لسنة 2022	Feb-22	650.000	650
1	تم ايداع الراتب مع راتب شهر 3 لسنة 2022	Mar-22	650.000	650
1	تم ايداع الراتب مع راتب شهر 3 لسنة 2022	Apr-22	650.000	650
1	تم ايداع الراتب مع راتب شهر 3 لسنة 2022	May-22	146.774	650
2	دفع مبلغ الإجازة مع التذكرو	May-22	167.742	
	Jun-22	20-10-2022	650.000	650
	Jul-22	29-11-2022	1,374.440	1400
	Aug-22	28-12-2022	1,354.839	1400
	Sep-22	15-12-2022	1,400.000	1400
	Oct-22	15-12-2022	1,400.000	1400
	Nov-22	15-12-2022	1,400.000	1400
	Dec-22	15-12-2022	812.934	1400
	Jan-23	12-03-2023	598.545	1427.3
	Feb-23	18-05-2023	1,427.300	1427.3
	Mar-23	26-06-2023	1,427.300	1427.3
	Apr-23	27-07-2023	1,427.300	1427.3
	May-23	27-07-2023	1,427.300	1427.3
	Jun-23	31-08-2023	1,427.300	1427.3
	Jul-23	26-10-2023	1,427.300	1427.3
	Aug-23	06-12-2023	1,427.300	1427.3
	Sep-23	27-12-2023	1,427.300	1427.3
	Oct-23	Pending	1,427.300	1427.3
	Nov-23	Pending	1,427.300	1427.3
	Dec-23	Pending	1,427.300	1427.3
	Jan-24	28-02-2024	1,454.600	1427.3
	Feb-24	21-03-2024	1,454.600	1454.6
	Mar-24	07-05-2024	1,454.600	1454.6
	Apr-24	13-06-2024	1,454.600	1454.6
	May-24	21-07-2024	1,454.600	1454.6
	Jun-24	13-08-2024	1,454.600	1454.6
	Jul-24	16-09-2024	1,454.600	1454.6
	Aug-24	21-10-2024	1,454.600	1454.6
	Sep-24	Pending	145.460	1454.6

* آخر يوم عمل 03.09.2025

May-21	618.548
Feb-22	650.000
Mar-22	650.000
Apr-22	650.000
May-22	146.774 7 Days
مبلغ نقدي	52.500
	2,767.822
خصم: المبالغ التقديرية المودعة في تاريخ 15.05.22	1,500.000
تم التحويل بتاريخ 29/06/2022 مع راتب 22 مارس	1,267.822

اجمالي المبلغ موضح في كشف حساب نديم *

مبلغ الاجازة ل 30 يوم	1,400.000
مبلغ تذكرة الاجازة السنوية للتوظيف نفسه من Mct-Mumbai-Mct	330.000 8 Days
May-22	167.742
تم التحويل في تاريخ 11.09.2022	1,897.742

اجمالي المبلغ موضح في كشف حساب نديم *

Sep-22	1,400.000
Oct-22	1,400.000
Nov-22	1,400.000
Dec-22	812.934
مبلغ الاجازة	344.566
مبلغ التذكرو	139.000
تم التحويل في تاريخ 15.12.2022 من قبل المحاسب ساجيت عن طريق بنك مسقط	5,496.500

*



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 6 - استمارة مستحقات نهاية الخدمة



FINAL SETTLEMENT

Settlement No.	Settlement Name	Final				
Settlement Dt.	5-Sep-24	Leave Type				
Personal Details						
Employee No.	1344	Date of Joining				
Employee Name	Nadeem Amin Sayyed	Leave Rotation				
Designation	Regional Sales Manager	Leave				
Description	From Date	To Date	Total Days	Leave*	Days for leave calculation	Remark
Working Cycle	17/Jan/23	3/Sep/24	596		596	
S.No.	Description	Structure	Days/ Hrs	Rate	Amount	
1	Salary (Basic 910+210+70+140+70+27.300)					
2	From 01-10-2023 TO 31-10-2023	1,427.300	31.000	46.042	1,427.300	
3	From 01-11-2023 to 30-11-2023	1,427.300	30.000	47.577	1,427.300	
4	From 01-12-2023 to 31-12-2023	1,427.300	31.000	46.042	1,427.300	
5	Salary (Basic 910+210+70+140+70+54.600)					
6	From 01-08-2024 TO 31-08-2024	1,454.600	31.000	46.923	1,454.600	
7	From 01-09-2024 TO 03-09-2024	1,454.600	3.000	48.487	145.460	
8	Leave salary to be paid					
9	17-01-2023 TO 03-09-2024	1,454.600	48.986	48.487	2,375.182	
10	Addition Ticket				272.180	
11	Addition Visa Expenses Reimbursement				546.000	
12	Addition of termination notice period_One month				1,427.300	
13	Deduct old due amounts				205.877	
14	Addition_Petty Cash				30.300	
Remarks					Grand Total	10,327.045
					Round Off	(0.045)
					Net Total	10,327.000

Received RO -Ten Thousand Three Hundred Twenty-Seven Only.

21/10/25 21/10/24
إجمالي المبلغ 8,872.4
حيث أتفني لدي قسم المالية تحويل راتب وادب بتاريخ 21/10/24
مرفق التحويل الشيك

Prepared By

Verified By

Approved By

Received By:

asma

21/10/24

مستند رقم 7 - نظام مكافأة المبيعات

المترجم الوطني
NATIONAL TRANSLATOR
للترجمة القانونية Legal Translation

عالم الأحجار العالمية ش.م.م

نظام مكافآت المبيعات

هذا النظام هو النظام المعتمد في الشركة، وهو مخصص لقسم المبيعات فقط. لا تُصرف أي مكافآت لمديري المبيعات إلا إذا ذكر في هذا النظام.

1- شروط صرف مكافآت مديري المبيعات:

- تحقيق الهدف المحدد.
- تحصيل جميع مبالغ المبيعات.
- الوصول إلى متوسط سعر البيع.
- الالتزام بسياسة بيع المنتجات.
- ألا يقل سعر البيع عن قائمة أسعار الشركة.

2- نسبة المكافأة 1% من إجمالي المبيعات المحققة.

3- تُصرف المكافأة سنوياً في الربع الأول من العام التالي.

4- سيتم إصدار قائمة الأهداف من الإدارة العليا، والتي ستحدد الكمية المطلوبة من كل فرد ومتوسط سعر البيع.

5- سيطبق هذا النظام على فريق مبيعات الشركة فقط.

6- يسري هذا النظام اعتباراً من بداية عام 2022، وسيحل محل جميع أنظمة المكافآت السابقة للشركة.

التوقيع المُعتمد

(يوجد توقيع)

المترجم الوطني
NATIONAL TRANSLATOR
للترجمة القانونية Legal Translation

ولاية صحار- فج القابل - بجانب وزارة القوى العاملة

البريد الإلكتروني: Cglit2023@hotmail.com

www.cglitoman.com

93131611

تاريخ إصدار الترجمة : 2025/05/06

4



Sales Rewards System

This reward system is the approved one in the company & it is for the Sales department only. NO reward to be paid for any sales Managers unless is mentioned in this system.

1- The conditions to pay the rewards for the Sales Managers:

- Should reach the assigned target.
- Should collect all sales amounts.
- Should reach the average selling price.
- Should be committed with the policy of selling the products.
- Selling should be not less than the company price list.

2- Reward percentage is 1% of the total sales achieved.

3- The reward should be paid yearly in the first quarter of next year.

4- Target list will be issued from the high management which will determine the requested quantity from each person and the average selling price.

5- This system will be applied for company sales team only.

6- This system is valid from the beginning of 2022 and will supersede all previous reward systems of the company.



Authorized Signature



- List of the monthly target assigned for each Sales Manager from Jul- Dec 2022:

No.	Sales Manager Name	Target by %	Target by Quantity
1	Mohammed Al Abbadi	45%	49,500 M2
2	Nadeem Amin	10%	11,000 M2
3	Shaima Al Kalbani	5%	5,500 M2
4	Hanan Al Abdali	5%	5,500 M2
5	Majdi Kiwan	5%	5,500 M2
6	Marmar Al Khaleej	10%	11,000 M2
7	Platinum Marble-Abu Dhabi	10%	11,000 M2
8	Platinum Marble Oman	10%	11,000 M2

- The average selling price for 2022 is 6.7 OMR/monthly.



Authorized Signature

مستند رقم 8 - بيان الشركة حول مكافأة المبيعات

From: Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>
Sent: Saturday, August 23, 2025 9:57 PM
To: Asma Issa Hassan <asma@swiom.com>
Cc: qaroon111@hotmail.com <qaroon111@hotmail.com>; info@turkilawfirm.com <info@turkilawfirm.com>; Zahran Sarmi <zahran@amfzc.com>; AHMED NASSER MOHAMMED AL YAQOUBI <ahmed.y@swiom.com>
Subject: Re: 499/1409/2025

الفاضلة / أسماء البلوشية المحترمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

في إطار استكمال إجراءات أعمال الخبرة وجمع البيانات اللازمة لإعداد التقرير الفني، يرجى التكرم بتوفير نسخ رسمية الكترونية من المستندات والبيانات التالية في أقرب وقت ممكن:

1. تقارير أداء المبيعات: كشوفات تفصيلية توضح خطط المبيعات (Sales Plan) والمبيعات المحققة (Delivered) لجميع موظفي قسم المبيعات، بمن فيهم المدعي/ نديم أمين سيد، وذلك عن العامين 2023 و2024م.
2. تقارير السعة الإنتاجية للمصنع: كشوفات رسمية توضح إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع (Net Production) للمنتجات النهائية المتاحة للبيع وذلك عن العامين 2023 و2024م.
3. أهداف الأداء (Sales Targets): بيان ما إذا كان قد تم إخطار المدعي بها وتوقيعه عليها بالعلم.
4. توضيح بشأن إدارة الاداء: يرجى توضيح ما إذا كانت الشركة قد قامت بمنح المدعي مهلة الستة (6) أشهر لتحسين أدائه وفقاً لما تقتضيه المادة (43) من قانون العمل.

لقد قام المدعي بتزويدنا بنسخ من بعض هذه البيانات، ونود التحقق من صحتها ومطابقتها مع السجلات الرسمية المعتمدة لديكم لضمان دقة وموضوعية التقرير الذي سيتم رفعه لعدالة المحكمة.

نشكر لكم حسن تعاونكم، ونتطلع لاستلام المستندات المطلوبة في مدة أقصاها نهاية يوم عمل 24 أغسطس 2025م.

ودمتم بخير



طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير إدارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء 0026/22

+968 95453333
Tariq.almaskari@outlook.com

العناية للاستشارات والخدمات الإدارية
الدور الرابع بمركز المدينة للأعمال
مجمع مسقط جرادد مول - الخوير



Re: 499/1409/2025

From Asma Issa Hassan <asma@swiom.com>

Date Mon 08/25/25 01:26 PM

To Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>

Cc qaroon111@hotmail.com <qaroon111@hotmail.com>; info@turkilawfirm.com <info@turkilawfirm.com>; Zahran Sarmi <zahran@amfzc.com>; AHMED NASSER MOHAMMED AL YAQOUBI <ahmed.y@swiom.com>

5 attachments (2 MB)

Sales Plan 2024_nadeem[1].pdf; sales Plan2023_nadeem[1].pdf; TARGET NADEEN & PRODUCTION (2).pdf; ادارة الاداء.pdf; Sales Target .pdf;

الفاضل الخير/ طارق المسكري المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مرفق طيه المستندات المطلوبة للنظر والعمل بما يلزم وفق الإجراءات المعمول بها من قبلكم، وذلك على النحو التالي:

1. تقارير أداء المبيعات: مرفق (Sales Plan).
2. تقارير السعة الإنتاجية للمصنع: مرفق (Target Nadeem & Production).
3. أهداف الأداء (Sales Targets): نود إفادتكم بأنه قد تم تزويدكم مسبقًا بتقارير أهداف الأداء المرفقة وقد تم إشعار المدعي بها عبر البريد الإلكتروني، الأمر الذي لا يتطلب توقيعا على الاستلام.
4. توضيح بشأن إدارة الاداء: فنؤكد أنه قد تم إرفاق جميع تقارير إدارة الاداء مسبقًا كما تم منح المدعي عدة فرص لتحسين أدائه، إضافة إلى تزويدكم بتقارير الالتزام الخاصة بالحضور والانصراف والتي سبق إرسالها لكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Thanks & Best Regards,

Asma Issa Al Balushi

Human Resource Manager-Group



www.swiom.com | www.amfzc.com | www.pimable.ae | www.mamarmable.ae

asma@swiom.com | +968-22006660

P. B. 98, P. C. 104, Al Bahja Complex, Muscat, Sultanate of Oman



Please consider the environment before printing this e-mail

TARGET NADEEN FOR PRODUCTION & DELIVERIED (2023-2024)					
MONTH	PLAN PRODUCTION	ACTUAL PRODUCTION	NADEEM TARGET (10%)	NADEEM TARGET FROM ACTUAL PRODUCTION	NADEEM ACHIVED
Jan-23	112,500.00	96,185.74	11,250.00	9,618.57	3,801.11
Feb-23	112,500.00	90,069.89	11,250.00	9,006.99	3,899.14
Mar-23	112,500.00	91,644.81	11,250.00	9,164.48	3,208.70
Apr-23	112,500.00	61,830.47	11,250.00	6,183.05	3,400.57
May-23	112,500.00	83,926.82	11,250.00	8,392.68	3,683.63
Jun-23	112,500.00	62,389.71	11,250.00	6,238.97	-
Jul-23	112,500.00	77,875.75	11,250.00	7,787.58	2,291.92
Aug-23	112,500.00	80,813.83	11,250.00	8,081.38	4,068.96
Sep-23	112,500.00	74,977.60	11,250.00	7,497.76	-
Oct-23	112,500.00	72,664.33	11,250.00	7,266.43	3,607.89
Nov-23	112,500.00	65,643.76	11,250.00	6,564.38	3,041.44
Dec-23	112,500.00	70,428.46	11,250.00	7,042.85	2,549.49
Jan-24	112,500.00	77,247.84	11,250.00	7,724.78	1,411.78
Feb-24	112,500.00	47,224.41	11,250.00	4,722.44	1,756.00
Mar-24	112,500.00	44,780.27	11,250.00	4,478.03	1,633.68
Apr-24	112,500.00	39,487.95	11,250.00	3,948.80	2,331.36
May-24	112,500.00	45,155.22	11,250.00	4,515.52	4,132.36
Jun-24	112,500.00	36,568.12	11,250.00	3,656.81	2,312.36
Jul-24	100,000.00	49,591.90	10,000.00	4,959.19	2,732.52
Aug-24	100,000.00	50,256.95	10,000.00	5,025.70	2,698.40
Sep-24	100,000.00	62,170.37	10,000.00	6,217.04	1,341.36
Oct-24	107,692.31	68,462.35	-	6,846.24	-
Nov-24	107,692.31	61,556.33	-	6,155.63	-
Dec-24	107,692.31	88,697.06	-	8,869.71	-

Date	Quantity SQM	AMOUNT OMR	AVG	TARGET QTY	DIFF SALES QUANTITY
Sep-21	416.93	3,321.83	7.97	11,000.00	(10,583.07)
Dec-21	3,097.53	27,112.04	8.75	11,000.00	(7,902.47)
Jan-22	348.78	3,493.99	10.02	11,000.00	(10,651.22)
Mar-22	401.55	3,564.99	8.88	11,000.00	(10,598.45)
Apr-22	800.00	8,646.40	10.81	11,000.00	(10,200.00)
May-22	2,956.13	35,110.48	11.88	11,000.00	(8,043.87)
Jun-22	1,391.04	11,633.73	8.36	11,000.00	(9,608.96)
Aug-22	2,428.90	17,914.91	7.38	11,000.00	(8,571.11)
Sep-22	1,442.90	16,787.61	11.63	11,000.00	(9,557.10)
Nov-22	2,580.60	15,604.89	6.05	11,000.00	(8,419.40)
Dec-22	801.69	6,577.03	8.20	11,000.00	(10,198.31)
Jan-23	3,801.11	28,801.47	7.58	11,000.00	(7,198.89)
Feb-23	3,812.45	25,727.64	6.75	11,000.00	(7,187.55)
Mar-23	3,208.70	28,076.85	8.75	11,000.00	(7,791.30)
Apr-23	3,400.57	24,317.54	7.15	11,000.00	(7,598.43)
May-23	3,664.73	21,387.83	5.84	11,000.00	(7,335.27)
Jul-23	1,827.36	15,465.14	8.46	11,000.00	(9,172.64)
Aug-23	4,012.26	29,178.76	7.27	11,000.00	(6,987.74)
Oct-23	3,607.89	28,968.55	8.03	11,000.00	(7,392.11)
Nov-23	3,041.44	23,491.55	7.72	11,000.00	(7,958.56)
Dec-23	2,549.49	15,069.37	5.91	11,000.00	(8,450.52)
Jan-24	2,617.70	15,520.37	5.93	11,000.00	(8,382.30)
Feb-24	1,756.00	18,546.17	10.56	11,000.00	(9,244.00)
Mar-24	1,633.68	10,827.25	6.63	11,000.00	(9,366.32)
Apr-24	2,331.36	16,213.99	6.95	11,000.00	(8,668.64)
May-24	3,722.36	32,717.41	8.79	11,000.00	(7,277.64)
Jun-24	2,312.36	14,639.57	6.33	11,000.00	(8,687.64)
Jul-24	2,732.52	17,969.33	6.58	11,000.00	(8,267.48)
Aug-24	2,698.40	21,989.25	8.15	11,000.00	(8,301.61)
Total	69,396.42	538,675.93	7.76	11,000.00	-

* He Did not reach the sales quantity target

من: أحمد حمد سيف الكلباني

تاريخ الإرسال: الثلاثاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢١، الساعة ٥:٠٦ مساءً

إلى: نديم أمين <nadeem@swiom.com>

نسخة إلى: مجدي كيوان <majdi.k@swiom.com>

الموضوع: رسالة تحذير

عزيزي نديم،

لقد انضمت إلى شركتنا في ١ فبراير ٢٠٢١، وحتى الآن لم تُحقق أي نتائج تُذكر في تأكيد أي طلبات. في الوقت نفسه، لا توجد مؤشرات قوية على نجاح أي تعاملات مستقبلية، ولذلك نُرسل إليك تحذيرًا لمدة شهر واحد بدءًا من تاريخ اليوم.

في حال عدم وجود طلب مؤكد أو عقد عمل مع العميل خلال هذا الشهر، ستُضطر الشركة إلى إنهاء خدماتك. نتمنى لك كل التوفيق.

مع تحياتي،

أحمد الكلباني

الرئيس

عالم الأحجار العالمية ش.م.م.

هاتف: +968 24185064

ص. رقم 98، ر.ب. 104، مجمع البهجة مسقط، سلطنة عمان

يرجى مراعاة البيئة قبل طباعة هذا البريد الإلكتروني

مستند رقم 10 - اشعارات الاداء اللاحقة للترقية

المترجم الوطني
NATIONAL TRANSLATOR
للترجمة القانونية Legal Translation

تحضيراً لاداء

الثلاثاء 14 يناير 2025 الساعة 13:25:38 بتوقيت الخليج

الموضوع: إشعار لأدائك

التاريخ: الاثنين 13 يناير 2025 الساعة 3:32:03 مساءً بتوقيت الخليج

من: أحمد حمد سيف الكلباني

إلى: أحمد ناصر محمد العقبوي

المرفقات: image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, image004.jpg, image005.jpg

أطيب التحيات،

أحمد حمد سيف الكلباني

رئيس

من: أحمد حمد سيف الكلباني

تاريخ الإرسال: الاثنين، 9 يناير 2023، الساعة 2:01 مساءً

إلى: نديم أمين <nadeem@swiom.com>

الموضوع: إشعار بشأن أدائك

عزيزي نديم،

لقد حددنا لك هدفاً، وهو 15 حاوية شهرياً، ونتائجك للأشهر الثلاثة الماضية كما هو موضح أدناه.

الشهر	عدد الحاويات
ديسمبر	2
نوفمبر	7
أكتوبر	0

هذه النتيجة غير مقبولة، وأدائك غير فعال.

لذا، نود لفت انتباهك إلى منحك فرصة لمدة شهرين (يناير وفبراير 2023) لتعديل الوضع، وفي حال عدم تحسنه، ستضطر الشركة إلى إنهاء خدماتك.

مع تحياتي،

أحمد الكلباني - رئيس

عالم الأحجار العالمية ، هاتف: +968 24185064

ص. رقم 98، رب 104، مجمع البهجة مسقط، سلطنة عمان

المترجم الوطني
NATIONAL TRANSLATOR
للترجمة القانونية Legal Translation

ولاية صحار - قلع القابل - بجانب وزارة القوى العاملة

البريد الإلكتروني: Cgl2023@hotmail.com

www.cgltoman.com

93131611

تاريخ إصدار الترجمة: 2025/05/06

مستند رقم 11 – بيان أداء المدعي وفريق المبيعات بالمجمل 2024-2023

PLAN & DELIVERY FROM JAN-AUG 2023									
SALES MAN	Target	DELIVERED							
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JULY	AUG
MOHAMMED AL ABADI	50,625.00	53,554.95	43,907.98	47,436.84	24,346.28	48,155.94	39,864.10	41,766.60	45,489.31
PLM-OM	11,250.00	6,670.38	9,691.53	5,922.56	1,164.97	9,007.03	3,399.39	221.76	911.23
MKM	11,250.00	361.52	3,095.69	2,322.66	1,441.17	2,410.81	3,575.08	3,119.82	3,965.31
PLM-AB	11,250.00	5,431.32	5,330.48	1,162.19	963.90	2,489.57	5,375.24	6,242.51	5,080.14
Majdi Kiwan	5,625.00	1,661.42	4,616.10	2,526.81	5,159.78	7,240.59	-	8,894.08	4,865.98
Shaima	5,625.00	2,529.81	4,941.37	1,417.84	3,754.26	2,587.58	3,298.51	5,826.15	3,491.27
Nadeem Amin	11,250.00	3,801.11	3,899.14	3,208.70	3,400.57	3,683.63	-	2,291.92	4,068.96
HANAN	5,625.00	863.48	586.52	1,449.79	-	-	-	-	269.36
OTHERS	-	786.24	35.00	429.78	4.90	589.65	-	3,237.31	471.28
TOTAL	112,500.00	75,660.22	76,103.81	65,877.16	40,235.82	76,164.80	55,512.31	71,600.16	68,612.83

PLAN & DELIVERY FROM SEP -DEC 2023					
SALES MAN	Target	DELIVERED			
		SEP	OCT	NOV	DEC
Nasir Majeed	50,625.00	43,048.68	42,913.55	37,073.18	33,613.78
PLM-OM	-	620.34	-	778.08	3,569.71
Jalal Hello	11,250.00	317.00	2,144.48	1,004.51	2,175.96
MKM	11,250.00	4,824.58	3,443.81	1,512.00	2,486.00
PLM-AB	11,250.00	4,571.22	6,349.59	1,806.10	1,055.04
Majdi Kiwan	5,625.00	2,489.37	3,748.86	2,408.96	4,208.43
Shaima	5,625.00	864.00	2,611.60	5,326.10	2,260.54
Nadeem Amin	11,250.00	-	3,607.89	3,041.44	2,549.49
HANAN	5,625.00	-	-	-	-
OTHERS	-	1,305.51	1,069.27	1,059.94	966.98
TOTAL	112,500.00	58,040.70	65,889.03	54010.318	52885.921

PLAN & DELIVERY FROM JAN-JUN 2024							
SALES MAN	Target	DELIVERED					
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
Nasir Majeed	50,625.00	37,085.25	22,434.59	23,918.92	18,969.23	28,273.03	20,546.17
PLM-OM	-	867.51	784.06	3,773.87	-	748.88	426.19
Jatal Hello	11,250.00	3,306.44	1,558.21	601.68	3,847.72	3,141.80	2,339.18
MKM	11,250.00	6,038.48	504.00	980.00	1,008.00	6,203.05	5,971.90
PLM-AB	11,250.00	3,596.64	303.05	3,661.84	1,526.43	6,488.42	2,433.54
Majdi Kiwan	11,250.00	4,086.45	6,081.11	6,237.60	3,865.24	6,188.54	2,001.66
Nadeem Amin	11,250.00	1,411.78	1,756.00	1,633.68	2,331.36	4,132.36	2,312.36
HANAN	5,625.00	-	-	-	-	-	-
Tarek	-	-	-	-	504.00	-	-
Shaima	-	-	-	-	-	-	-
Mohamed Kamal	-	-	-	-	-	-	-
Eyad Jarrar	-	-	-	-	-	-	-
OTHERS	-	1,236.65	3,172.94	1,252.50	858.91	793.46	972.04
TOTAL	112,500.00	57,629.19	36,593.96	42,060.09	32,910.89	55,969.54	37,003.03

PLAN & DELIVERY FROM APR-SEP 2024				
SALES MAN	Target	DELIVERED		
		JUL	AUG	SEP
Nasir Majeed	45,000.00	20,976.04	23,660.12	34,810.89
PLM-OM	-	-	-	4,428.08
Jatal Hello	10,000.00	9,285.51	5,632.58	16,950.57
MKM	10,000.00	5,805.80	416.35	9,430.49
PLM-AB	10,000.00	2,712.75	1,865.01	5,864.79
Majdi Kiwan	10,000.00	2,657.97	1,971.68	713.33
Nadeem Amin	10,000.00	2,732.52	2,698.40	1,341.36
HANAN	-	-	1,449.51	-
Tarek	5,000.00	1,692.49	983.65	6,514.74
Shaima	-	-	2,266.58	1,514.53
Mohamed Kamal	-	-	-	3,569.19
Eyad Jarrar	-	-	-	-
OTHERS	-	1,849.40	722.40	2,337.60
TOTAL	100,000.00	47,712.48	41,666.28	87,475.58

PLAN & DELIVERY FROM OCT-DEC 2024				
SALES MAN	Target	DELIVERED		
		OCT	NOV	DEC
Nasir Majeed	48,461.53	35,322.41	22,800.32	43,228.10
PLM-OM	-	791.23	3,065.93	1,153.28
Jatal Hello	17,769.23	3,494.35	8,356.51	13,141.13
MKM	17,769.23	4,496.73	1,288.89	2,429.74
PLM-AB	17,769.23	1,729.43	615.12	3,670.41
Majdi Kiwan	-	-	-	-
Nadeem Amin	-	-	-	-
HANAN	-	-	703.02	-
Tarek	5,923.09	3,887.23	7,172.00	8,291.09
Shaima	-	-	-	-
Mohamed Kamal	-	728.04	-	-
Eyad Jarrar	-	1,076.00	288.00	5,866.89
OTHERS	-	5,146.90	3,909.60	5,770.80
TOTAL	107,692.31	56,672.32	48,199.38	83,551.43



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 12 - بيان انتهاء الخدمة

	STONES WORLD INTERNATIONAL CO. LLC	Form No.: SWI-HR039
NOTICE OF TERMINATION		Rev. No.:

Date: 02 September 2024

الموافق: 02 سبتمبر 2024

Employee: Nadeem Amin
ID: 116900915
Job Number: 1344
Section /Department: Sales

الى الموظف: نديم امين سيد
الرقم المدني: 116900915
الرقم الوظيفي: 1344
القسم / الدائرة: المبيعات

Subject: Termination of an employment Contract

الموضوع: إخطار إنهاء عقد عمل

In accordance with the decision of the company's management, we regret to inform you that the company decided to dispense your services from the date, 03 September 2024, this is due to decline in overall job performance and failure to achieve the desired goals which caused a breach of the employee's commitment to perform his agreed work upon.

وفقا لقرار ادارة الشركة نود افاذكم بأن الشركة قررت الاستغناء عن خدماتكم بداية من تاريخ 03 سبتمبر 2024 وهذا بسبب ضعف الأداء الوظيفي العام، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة مما سبب في اخلال التزام الموظف بأداء عمله المتفق عليه.

With the reference to the Omani Labor Law of Article (40), the company has the right to dispense with your services.

وبناء على القانون العمل العماني من المادة (40) يحق لشركة الاستغناء عن خدماتك.

With best wishes

نتمنى لكم التوفيق والنجاح

best wishes

مع أطيب الأمنيات

Human Resources & Administration Manager

مدير الموارد البشرية والشؤون الادارية
(التوقيع بالانجليزية)

Receiving Signature



التوقيع على الاستلام

مستند رقم 1 - خطاب المأمورية والحكم التمهيدي

رقم الملف: 2025/1409/499		سلطنة عمان المجلس الاعلى للقضاء
الدائرة: فردي عمالي		
نوع الدعوى: دعاري عمالية أخرى		
رقم القاعة: 3		المحكمة الابتدائية بمسقط التاريخ: 2025/07/27

بيانات خبير في الدعوى

أطراف الدعوى / الاستئناف / النقض

الاسم	الصفة	العنوان
نديم امين سيد	مدعي	مسقط - العمرة الشمالية شارع المعرفة مبنى 133 مكتب 22
عالم الاحجار العالمية ش م م	مدعى عليه	مسقط - ولاية بوشر شارع الخارجية مبنى مجموعة الكلباني مبنى 484

بيانات الخبير

الاسم	رقم الهاتف	العنوان
طارق بن احمد بن سلطان المسكاري	95453333	

الإعتماد

رقم الملف: 2025/1409/499

الدائرة: فردي عمالي

نوع الدعوى: بدعوى عمالية أخرى

رقم القاعة: القاعة 3

رقم الملف الابتدائي:



سلطنة عمان
المجلس الأعلى للقضاء

المحكمة الابتدائية بمسقط

التاريخ: 2025/07/27

الموافق: 1447/02/02

شهادة المنطوق

تشهد أمانة سر المحكمة بأنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/26 قد صدر حكم قضائي في الدعوى المبينة أعلاه

أطراف الدعوى / الاستئناف / النقض

الطون	الصفة	الاسم
مسقط - العرة الشمالية شارع المعرفة مبنى 133 مكتب 22	مدعى	نديم امين سيد
مسقط - لاية بوش شارع الخارجية مبنى مجموعة الكلباني مبنى 484	مدعى عليه	عالم الاحجار العالمية ش م م

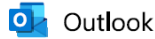
نص المنطوق

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بنسب خبير إداري صاحب الدور من الجدول تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها وكافة المستندات التي توصل إلى النتيجة في التقرير وذلك ليبيان مقدار أجر المدعى الشهري الأساسي والشامل المتفق عليه وبين الأجر المسمدة وغير المسمدة للمدعى إن وجدت خلال الفترة محل المطالبة ومدى استحقاق المدعى للنسبة من الأرباح التي يطالب بها وحساب المستحق عنها متى ما وجدت وبين مدى صحة ما أسست عليه المدعى عليها قرارها بإنهاء خدمة المدعى من ضعف الأداء، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أي جهة يرى ضرورة في الانتقال إليها وكذلك سماع من يرى لزوم سماع شهادته بغير حلف يمين، وعرض الصلح على الطرفين، وبالجملية تحقيق أوجه دفاع الطرفين وسماع أقوالهما، وعلى المدعى إيداع أمانة مقدارها (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني على نمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف له بدون إجراءات مقابل أداءه للمأمورية، وحددت جلسة 19/8/2025م لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 26/8/2025 في حالة سدادها وإيداع التقرير وعلى امانة السر إخطار الخبير لمباشرة المأمورية فور إيداع الأمانة، وصرحت بالإطلاع على التقرير حال ورود، وأبقت الفصل في المصاريف

وقد صدرت هذه الشهادة لطالبها بعد قيدها في السجلات دون تحمل المحكمة أدنى مسؤولية تجاه الغير

الإعتماد

مستند رقم 2- بيان دعوة أطراف الدعوى للاجتماع



499/1409/2025

From Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>

Date Sun 08/03/25 06:18 PM

To q.alqanoobi@gmail.com <q.alqanoobi@gmail.com>

Cc nadsay6465@gmail.com <nadsay6465@gmail.com>

1 attachment (5 MB)

449 - 2025.pdf;

الافاضل/ بمكتب الدكتور حميد القنوبي المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى المأمورية والحكم التمهيدي بالمرفق، يرجى التأكيد على حضور الاجتماع المحدد في يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 أغسطس 2025 في الساعة 12:00 ظهرا وذلك بمقر المكتب بمركز المدينة للأعمال بمجمع جراند مول مسقط بالدور الرابع (للوصول للمكتب استخدام المصاعد القريبة من صالة اوريدو في المجمع التجاري).

كما يرجى توفير نسخ الكترونية من المستندات التالية:

1- ملخص الاجور المتأخرة بحسب الطلبات مع المستندات المؤيدة من كشف الحساب البنكي.

2- اية حساب مطالبة نسبة الارباح مبلغ 16,000 ر.ع مع المستندات المؤيدة.

ولكم خالص الشكر والتحية ،،،

ودمتم بخير

 Outlook

499/1409/2025

From Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>
Date Sun 08/03/25 06:33 PM
To qaroon111@hotmail.com <qaroon111@hotmail.com>; info@turkilawfirm.com <info@turkilawfirm.com>
Cc Ahmed.y@swiom.com <Ahmed.y@swiom.com>; Asma@swiom.com <Asma@swiom.com>; Zahran@amfzc.com <Zahran@amfzc.com>

 1 attachment (5 MB)
449 - 2025.pdf;

الافاضل/ بمكتب تركي المعمري المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى المأمورية والحكم التمهيدي بالمرفق، يرجى التأكيد على حضور الاجتماع المحدد في يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 أغسطس 2025 في الساعة 1:30 ظهرا وذلك بمقر المكتب بمركز المدينة للأعمال بمجمع جراند مول مسقط بالدور الرابع (للوصول للمكتب استخدام المصاعد القريبة من صالة اوريدو في المجمع التجاري).

أو عبر الاجتماع المرئي عن بعد من خلال [http://Tariq Al-Maskari is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

كما يرجى توفير نسخ الكترونية من المستندات التالية:

1. عقد عمل المدعي وجميع تعديلاته
2. لائحة نظام المكافآت المعتمدة ان وجدت، ومستهدفات الأداء المتفق عليها.
3. تقارير المبيعات الشهرية للمدعي خلال فترة عمله، ونماذج أخرى لمن في حكمه.
4. تقارير أداء المدعي السنوية خلال فترة عمله.
5. سجل الحضور والانصراف للمدعي ونماذج أخرى لمن في حكمه.
6. طلبات الاجازة السنوية المكتملة ورصيد الاجازات غير المستنفذة للمدعي.
7. كشف تفصيلي بحساب التسوية النهائية للمدعي.
8. مبررات الخصم الوارد في استمارة التسوية النهائية مبلغ 205.877 ر. ع

ولكم خالص الشكر والتحية ،،،
ودمتم بخير



طارق بن أحمد بن سلطان المسكاري
خبير ادارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء 0026/22

+968 95453333
Tariq.almaskari@outlook.com

العناية للاستشارات والخدمات الإدارية
الخبير الرابع بمركز المدينة للأعمال
مجمع مسقط - جراند مول - الدور

مستند رقم 3 - محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعي

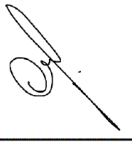
محضر اجتماع أعمال الخبرة - المدعى

1- تفاصيل الدعوى

دعوى رقم:	499/1409/2025	اسم الخبير:	طارق بن احمد بن سلطان المسكاري
محكمة:	ابتدائي مسقط	رقم القيد:	0026/2022
المدعى:	نديم امين سيد	الهاتف:	95453333
المدعى عليها:	عالم الاحجار العالمية ش م م	الايمل:	Tariq.almaskari@outlook.com
		بوکالة:	مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية
		بوکالة:	مكتب تركي المعمرى للمحاماة والاستشارات القانونية

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

عن بعد	☐	جلسة	☒	انتقال	☐
بيان الحضور / تم الاجتماع مع					
المدعى / وكيله	☒	بتاريخ:	2025/8/5 م	بحضور المدعى	
مترجم	☐	-			
أخرون	☐	-			
المستندات المقدمة					
صحيفة الدعوى مع المرفقات وسيتم توفير المستندات التالية: خطة عمولة المبيعات مع المستندات المؤيدة، وتقارير المبيعات حسب البيانات المتوفرة لدى المدعى، وافادة العملاء عن عدم تسليم المبيعات ورداءة المنتج وتأخير استلام الطلبات، تفريغ للصوتيات (العملاء وإدارة المصنع)					


توقيع الخبير


توقيع المدعى / وكيله

الصفحة 1 / 3

+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم القيد: 0026/2022

تلخصت أقوال المدعي في شأن المطالبات وبحسب عناصر المأمورية وفق ما يلي:

- **علاقة العمل:** التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 1 فبراير 2021 بوظيفة "مندوب مبيعات" وتمت ترقيته لاحقاً إلى "مدير مبيعات إقليمي" براتب شهري وقدره 1,400 ريال عماني، وبلغ راتبه الأخير 1454.6 ريالاً بسبب الزيادة السنوية 3% لجميع موظفي الشركة.
- **إنهاء الخدمة:** تلقى المدعي إشعاراً بإنهاء خدماته بتاريخ 2 سبتمبر 2024، بدعوى ضعف الأداء، واعتبر المدعي هذا الإنهاء تعسفياً وغير مبرر لتعارضه لما نصت عليه المادة (40) من قانون العمل.
- **المطالبات:**
 - متأخرات أجور عام 2024م (أغسطس وسبتمبر)، وما يستجد حتى انتهاء العقد فبراير 2027م.
 - مستحقات عن نسبة من المبيعات والأرباح بقيمة 16,000 ريال عماني، والمبيعات المؤكدة حسب آخر يوم عمل والتي تصل إلى مبلغ 21000 ر.ع. لواقع حساب 30% من المبيعات التي تجاوزت متوسط سعر البيع، إضافة إلى نسبة 1% من إجمالي المبيعات حسب نص العقد والتي تصل إلى 11000 ر.ع. طوال فترة خدمته لدى المدعى عليها.
 - مكافأة نهاية الخدمة، بدل إشعار، بدل إجازة سنوية، وتذاكر سفر.
 - تعويض عن الفصل التعسفي.
 - التعويض عن التأخر في صرف الأجور.

ختاماً تم سؤال المدعي فيما إذا كانت لديهم أقوال أو ملاحظات أخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفاد بعدم معرفته وعدم اطلاعه أو اعتماده لأي من المستندات واللوائح المقدمة من المدعى عليها، والتي بها العديد من الأخطاء والتناقضات التي تؤكد عدم دقتها وتنافي الواقع، كما أفاد بتمسكه بالمطالبات الواردة بصحيفة الدعوى وما استجد طبقاً لما هو مقرر قانون العمل العماني.



الصفحة 2 / 3

+968 95453333

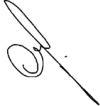
Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم الفيد: 0026/2022

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وفق قانون العمل والممارسات المهنية لإدارة الموارد البشرية، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى او الشهود في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى / وكيله

مستند رقم 4 - محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعى عليها

Sign.com Document ID: aa5e61f3fb - Page 1/3

محضر اجتماع أعمال الخبرة - المدعى عليها

1- تفاصيل الدعوى

دعوى رقم:	499/1409/2025	اسم الخبير:	طارق بن احمد بن سلطان المسكري
محكمة:	ابتدائي مسقط	رقم القيد:	0026/2022
المدعى:	نديم امين سيد	الهاتف:	95453333
المدعى عليها:	عالم الاحجار العالمية ش م م	الايميل:	Tariq.almaskari@outlook.com
		وكالة:	مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية
		وكالة:	مكتب تركي المعمرى للمحاماة والاستشارات القانونية

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

عن بعد	☐	جلسة	☒	انتقال	☐
بيان الحضور / تم الاجتماع مع					
☒	المدعى عليه / وكيله	بتاريخ: 2025/8/5 م	يحضور	أحمد بن ناصر العقبوبي - مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية للمجموعة، زهران الصارمي - مدير اداري، وأسماء البلوشية - مديرة الموارد البشرية	
☐	مترجم	-			
☐	أخرون	-			
المستندات المقدمة					
مذكرة الرد مع المرفقات المطلوبة					

توقيع الخبير

توقيع المدعى عليها / وكيلها

تلخص رد الشركة المدعى عليها على أقوال المدعي في شأن المطالبات وبحسب عناصر المأمورية وفق ما يلي:

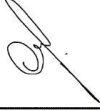
- **الراتب:** تقرر الشركة بأن الراتب الفعلي عند ترقية المدعي بتاريخ 2022/6/20م هو 1400 ريال عماني وذلك بسبب توحيد رواتب وتحفيز فريق المبيعات، وبلغ راتبه الأخير 1454.6 ريالاً بسبب الزيادة السنوية 3% لجميع موظفي الشركة.
 - **إنهاء الخدمة:** تؤكد الشركة أن قرار إنهاء الخدمة كان مبرراً بسبب ضعف أداء المدعي وعدم تحقيقه للأهداف المطلوبة (11 ألف متر مكعب شهرياً)، وذلك بعد توجيه عدة تنبيهات وتحذيرات له بحسب ما هو موضح في المرفقات.
 - **المستحقات:** تنكر الشركة استحقاق المدعي لعمولة المبيعات لعدم تحقيقه شروط صرفها وذلك بتحقيق مستهدفات المبيعات. كما تؤكد أنها أعدت محضر تسوية نهائية بكافة مستحقات المدعي بقيمة 10,327 ريالاً عمانياً، وتم رصد وجود دفعة تمت فعلياً للمدعي عن أحد الأجور المتأخرة عن شهر أغسطس 2024م، ليصبح اجمالي المبلغ في المخالصة النهائية 8,872.4 ريال عماني، ولا مانع لدى الشركة المدعى عليها بصرف هذه المبالغ والتي تشمل مجموعة من مطالبات المدعي ما عدا مكافأة نهاية الخدمة بسبب إنهاء الخدمة وفقاً للمادة (40) بسبب ضعف الأداء وعدم الالتزام بأنظمة الحضور والانصراف، وفي شأن حوافز المبيعات بسبب عدم تحقق شروط صرفها بحسب ما تم بيانه أعلاه.
- ختاماً تم سؤال الشركة المدعى عليها فيما إذا كانت لديها أقوال أو ملاحظات أخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفادت تمسكها بما ورد في المذكرات المقدمة أمام المحكمة، مع تعديل مبلغ المخالصة النهائية بحسب ما هو موضح في الإفادة أعلاه.



الصفحة 2 / 3

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والمدعى عليها والمستندات المقدمة، وفق قانون العمل والممارسات المهنية لإدارة الموارد البشرية، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى او الشهود في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى عليها / وكيلها

مستند رقم 5 - بيان طلب تفاصيل إضافية من المدعي عليها

Outlook

Re: 499/1409/2025

From Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>

Date Sat 08/23/25 09:57 PM

To Asma Issa Hassan <asma@swiom.com>

Cc qaroon111@hotmail.com <qaroon111@hotmail.com>; info@turkilawfirm.com <info@turkilawfirm.com>; zahran@amfzc.com <zahran@amfzc.com>; ahmed.y@swiom.com <ahmed.y@swiom.com>

الفاضلة / أسماء البلوشية المحترمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

في إطار استكمال إجراءات أعمال الخبرة وجمع البيانات اللازمة لإعداد التقرير الفني، يرجى التكرم بتوفير نسخ رسمية الكترونية من المستندات والبيانات التالية في أقرب وقت ممكن:

1. تقارير أداء المبيعات: كشوفات تفصيلية توضح خطط المبيعات (Sales Plan) والمبيعات المحققة (Delivered) لجميع موظفي قسم المبيعات، بمن فيهم المدعي/ نديم أمين سيد، وذلك عن العامين 2023 و2024م.
 2. تقارير السعة الإنتاجية للمصنع: كشوفات رسمية توضح إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع (Net Production) للمنتجات النهائية المتاحة للبيع وذلك عن العامين 2023 و2024م.
 3. أهداف الأداء (Sales Targets): بيان ما إذا كان قد تم إخطار المدعي بها وتوقيعه عليها بالعلم.
 4. توضيح بشأن إدارة الاداء: يرجى توضيح ما إذا كانت الشركة قد قامت بمنح المدعي مهلة الستة (6) أشهر لتحسين أدائه وفقاً لما تقتضيه المادة (43) من قانون العمل.
- لقد قام المدعي بتزويدنا بنسخ من بعض هذه البيانات، ونود التحقق من صحتها ومطابقتها مع السجلات الرسمية المعتمدة لديكم لضمان دقة وموضوعية التقرير الذي سيتم رفعه لعدالة المحكمة.
- نشكر لكم حسن تعاونكم، ونتطلع لاستلام المستندات المطلوبة في مدة أقصاها نهاية يوم عمل 24 أغسطس 2025م.

ودمتم بخير



طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير ادارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء 0026/22

+968 95453333
Tariq.almaskari@outlook.com

العناية للاستشارات والخدمات الإدارية
الدور الرابع بمركز المدينة للأعمال
مجمع مسقط جراندي مول - الخوير

From: Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>
Sent: Wednesday, August 27, 2025 8:53 PM
To: Asma Issa Hassan <asma@swiom.com>
Cc: qarooun111@hotmail.com <qarooun111@hotmail.com>; info@turkilawfirm.com <info@turkilawfirm.com>; Zahran Sarmi <zahran@amfzc.com>; AHMED NASSER MOHAMMED AL YAQOUBI <ahmed.y@swiom.com>
Subject: Re: 499/1409/2025

تم الاستلام مع الشكر
اخيراً، وحيث أن المدعي قدم الكشوفات الحساب البنكية يوم أمس، لبيان الاجور التي لم يتم سدادها، وبعد مراجعة الكشف (مرفق) لاحظنا وجود عدد من الأشهر خلال فترة عمله (من فبراير 2021 إلى سبتمبر 2024) لم يتم العثور على ما يثبت سداد الراتب الشهري المستحق عنها.

وحيث إن عبء إثبات الوفاء بالأجر يقع على عاتق صاحب العمل، نرفق لكم أدناه بياناً تفصيلياً ملخصاً بالأشهر المعنية وإجمالي المبالغ المستحقة عن كل سنة، ونأمل منكم موافقتنا بما يثبت سدادها أو أي مستندات أو إيضاحات أخرى تبرر عدم الصرف

أولاً: الأجور التي لا يوجد بها سجل في كشوفات الحساب البنكية:

- إجمالي الرواتب غير المدفوعة لعام 2021: 3,900 ريال عماني.
- إجمالي الرواتب غير المدفوعة لعام 2022: 4,100 ريال عماني.
- إجمالي الرواتب غير المدفوعة لعام 2023: 8,563.8 ريال عماني.
- إجمالي الرواتب غير المدفوعة لعام 2024: 2,909.2 ريال عماني.

ليكون إجمالي المبلغ المستحق عن هذه الفترات هو 19,473 ريال عماني (تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً عمانيًا).

ثانياً: المبالغ المدفوعة بعد تاريخ إنهاء الخدمة (2 سبتمبر 2024):

إيداع بتاريخ 16 سبتمبر 2024: 1,454.600 ريال عماني.

إيداع بتاريخ 21 أكتوبر 2024: 1,454.600 ريال عماني.

ثالثاً: حساب صافي الأجور (إجمالي الرواتب غير المدفوعة - إجمالي المبالغ المدفوعة بعد الخدمة):

$16,563.800 = 2,909.200 - 19,473.000$ ريال عماني.

وعليها يرجى تزويدنا بالمستندات المؤيدة على سداد هذه المبالغ أو أي تسويات تمت بشأنها بحسب النموذج المرفق، قبل موعد الجلسة القادم بتاريخ 2/9/2025م بوقت كاف وذلك لاستكمال أعمال الخبرة ورفع تقريرنا النهائي لعدالة المحكمة.

ولكم خالص الشكر والتحية على تعاونكم الدائم ، ، ،



طارق بن أحمد بن سلطان المسكاري
خبير إدارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء 0026/22

+968 95453333
Tariq.almaskari@outlook.com

العناية للاستشارات والخدمات الإدارية
الدور الرابع بمركز المدينة للأعمال
مجمع مسقط جرادات مول - الخوير



Outlook

Re: 499/1409/2025

From Asma Issa Hassan <asma@swiom.com>

Date Sun 08/31/25 11:46 AM

To Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>

Cc qaroon111@hotmail.com <qaroon111@hotmail.com>; info@turkilawfirm.com <info@turkilawfirm.com>; Zahran Sarmi <zahran@amfzc.com>; AHMED NASSER MOHAMMED AL YAQOUBI <ahmed.y@swiom.com>

1 attachment (460 KB)

كشف ستون لتفاصيل رواتب نديم

الفاضل الخبير/ طارق المسكاري

مرفق لكم تفاصيل الرواتب المودعة في حساب المدعي مع بيان تاريخ الإيداع لكل شهر وذلك للتأكيد على سداد الأجور المستحقة. كما نود الإحاطة بأن الكشف المرسل من قبل المدعي غير مكتمل من حيث التفاصيل وتواريخ الإيداع. وسيتم تزويدكم بكافة المستندات المؤيدة لسداد الأجور المرفقه خلال خمسة (5) أيام عمل، وذلك استكمالاً لمتطلبات أعمال الخبرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Thanks & Best Regards,

Asma Issa Al Balushi

Human Resource Manager-Group



www.swiom.com | www.amfzc.com | www.pimartle.ae | www.marmarmarble.ae

asma@swiom.com | +968-22006660

P. B. 98, P. C. 104, Al Bahja Complex, Muscat, Sultanate of Oman



Please consider the environment before printing this e-mail

